

0007976-40.2016.8.26.0635

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Fernando Augusto Andrade Conceição

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 14ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 2641/2016 -

62º Distrito Policial - Jardim Popular, 487/2016 - 62º Distrito Policial - Jardim Popular

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL MAGALHAES DO NASCIMENTO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernando Augusto Andrade ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

14ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0007976-40.2016.8.26.0635 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0007976-40.2016.8.26.0635

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 2641/2016 -

62º Distrito Policial - Jardim Popular, 487/2016 - 62º Distrito Policial - Jardim Popular

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL MAGALHAES DO NASCIMENTO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernando Augusto Andrade Conceição

Vistos.

EDUARDO BRUNO TEIXEIRA DE FREITAS e GABRIEL MAGALHAES DO NASCIMENTO, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas penas do artigo 155, parágrafo 4º, inciso II e IV, do Código Penal, porque no dia 05/agosto/2016, por volta das 10h, na Rua Antonio Tertuliano, 529, Ermelino Matarazzo, nesta cidade e comarca, agindo previamente ajustados com unidade de desígnios e identidade de propósitos, subtraíram, para proveito comum, com abuso de confiança e mediante fraude, 01 lavadora, marca Wap, 03 (furadeiras elétricas, marca Bosch, 01 parafuseira elétrica, marca Bosch, 20 cadeados, marca Pado e 01 martetele, marca Bosch, pertencentes ao estabelecimento comercial denominado WADY NET COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA.

A denúncia (fls. 140/142) veio acompanhada do inquérito policial e foi recebida em 16/agosto/2017 (fls. 152/153).

O réu Eduardo foi devidamente citado/notificado (fl. 184), apresentando sua resposta à acusação (fls. 194/196). O réu Gabriel não foi localizado para ser citado.

É o relatório.

Decido.

Imperioso o reconhecimento da prescrição, causa de extinção da punibilidade.

A pena para o delito previsto no artigo 155, parágrafo 4º, incisos II e IV, presumivelmente praticado pelos acusados, é de reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos e pagamento de multa.

Levando-se em conta a primariedade dos réus e que a pena, caso imposta, não ultrapassará 04 (quatro) anos, nos termos do artigo 109, inciso IV, do Código Penal, a prescrição ocorrerá em 08 (oito) anos. Atento ao fato de que os denunciados eram menores de 21 anos ao tempo dos fatos, o prazo prescricional é reduzido pela metade, ou seja, 04 (quatro) anos.

Desta feita, considerando o tempo transcorrido do recebimento da denúncia (16/agosto/2017) até a presente data, já transcorreram mais de 04 (quatro) anos.

Sobre a prescrição antecipada ou virtual, ensina Guilherme de Souza Nucci: é a constatação da prescrição, antecipadamente, levando-se em conta a pena a ser virtualmente aplicada ao réu, ou seja, a pena que seria, em tese, cabível ao acusado. Quando o juiz recebe a denúncia por uma lesão corporal dolosa, por exemplo, pode vislumbrar a possibilidade de, em caso de condenação, aplicar a pena mínima, ou seja, três meses de detenção. Nesse caso, estaria prescrita a pretensão punitiva do Estado, porque já teria decorrido entre a data do fato e a do recebimento da denúncia um prazo superior a 2 anos. Se o magistrado se baseasse na pena in abstracto prevista para o crime, isto é, 1 ano (máximo possível), a pretensão punitiva prescreveria em 4 anos, de modo que ainda não teria ocorrido (Código Penal Comentado, 14 edição, Editora Forense, 2.014, pg. 617)

Decisão.

Ante o exposto, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de EDUARDO BRUNO TEIXEIRA DE FREITAS e GABRIEL MAGALHAES DO NASCIMENTO, na forma do artigo 109, inciso IV, c.c. artigo 115, c.c. artigo 107, inciso IV, ambos do Código Penal, bem como artigo 61 do Código de Processo Penal.

Fiança recolhida: diga o Ministério Público.

Ultimadas as providências, realizada a atualização do histórico de partes, encerradas todas as pendências e feitas as comunicações de praxe, inclusive encaminhando-se os ofícios via e mail, comprovando-se, arquivem-se os autos, inserindo-se na movimentação - Cód. 61615- Arquivado Definitivamente.

P. I.C.

São Paulo, 16 de dezembro de 2022.

Fernando Augusto Andrade Conceição

Juiz de Direito

(Documento assinado digitalmente, nos termos da Lei nº 11.419/06)

(Impressão à margem direita)